تطبيقات الوحدة 01: العقيدة الإسلامية وأثرها على الفرد والمجتمع.

1- استخرج من خلال التعريف الاصطلاحي للعقيدة أقسام التوحيد؛ وجوهر العقيدة وأصولها.

ج: **أقسام التوحيد تتمثل في: توحيد الربوبية؛ وتوحيد الألوهية؛ وتوحيد الأسماء والصفات، وجوهر العقيدة هو: التوحيد، وأصولها هي أركان الإيمان الستة.**

2- أبرز العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للعقيدة الإسلامية.

ج: **العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للعقيدة: تكمن في كون العقيدة تشد وتربط الإيمان في القلب بقوة وإحكام.**

3- استنبط من النصوص التالية آثار العقيدة الإسلامية مبرزا نوعها:

- قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) ﴾ { البقرة/ 155}. **الأثر: تحقق الأمن، نوعه: على المجتمع.**

- قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) ﴾ {التوبة/ 71}. **الأثر: الاستقامة والبعد عن الانحراف والجريمة، نوعه: على الفرد.**

- قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) ﴾ البقرة: [21]

الأثر: تعرف الإنسان على ذاته ومصيره، نوعه: على الفرد.

4- ما علاقة العقيدة بالصحة النفسية؟

ج: **علاقة العقيدة بالصحة النفسية: بينهما علاقة تأثير حيث تأثر العقيدة في الإنسان من خلال –الطمأنينة والاستقرار النفسي– فيطمئن ويرتاح نفسيا.**

تطبيقات الوحدة 02: وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية.

1- استخرج من النصوص التالية سببا من أسباب الانحراف عن العقيدة السليمة

- قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾ **(الأنعام: 70)**

الانغماس في الملذات والشّهوات.

- قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) ﴾ **النمل: 86.**

الغفلة عن تدبر الآيات الكونية والقرآنية.

- قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُل لَّوۡ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٗ كَمَا تَقُولُونَ إِذٗا لَّٱبۡتَغَوۡاْ إِلَىٰ ذِي ٱلۡعَرۡشِ سَبِيلٗا ٤٢ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّٗا كَبِيرٗا ٤٣ ﴾ الإسراء (42-43). الجهل بأصول العقيدة ومعانيها.

2-استخرج من النصين التاليين وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة الإسلامية.

أ- قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوٓاْ ءَالِهَةٗ مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ هُمۡ يُنشِرُونَ ٢١ لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢ ﴾ الأنبياء: 21-22. مناقشة الانحرافات

ب- قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ٣٤ ﴾ لقمان: 34. التذكير بمراقبة الله لخلقه

- ما علاقة هذه الوسيلة بموضوع الجريمة؟ ج: تعتبر وسيلة من وسائل تثبيت العقيدة.

3- ما علاقة وسائل تثبيت العقيدة بأسباب الانحراف عنها؟

ج: تعتبر وسائل القرآن في تثبيت العقيدة علاجا فعالا لأسباب الانحراف عن العقيدة السليمة فكل سبب قد يقابله وسيلة أو أكثر هي بمثابة الدواء والعلاج له.

4- لماذا تنوعت وسائل القرآن في تثبيت العقيدة؟

ج: تنوعت وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية بسبب الاختلاف في طبائع وعقول الناس فالعالِم لا يتأثر بالأحاسيس بل بالعقل فينبغي مخاطبة عقله لا مشاعره عكس العامّي فإنه يتأثر عن طريق مباشر هو طريق استهداف المشاعر والأحاسيس؛ والمنحرف تناقش انحرافه وهناك من يتأثر بالقصص ... إلخ ولأن من مميزات الشريعة الإسلامية أنها عالمية فلا بد لخطابها أن يستوعب جميع الخلائق رغم اختلافهم.

5- ما علاقة إثارة العقل بالوجدان؟

ج: علاقة إثارة العقل بالوجدان: هناك تلازم بين إثارة العقل وإثارة الوجدان، لأن بينهما علاقة تأثير وتأثر ثم إن الآيات التي جاءت لإثارة العقل هي نفسها الآيات التي جاءت لإثارة الوجدان وتتضمن قدرة الله.

تطبيقات الوحدة 03: الإسلام والرسالات السماوية.

1- دل النص على معنىً من معاني الإسلام استخرجه، ثم عرّفه.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنۡ حَآجُّوكَ فَقُلۡ أَسۡلَمۡتُ وَجۡهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسۡلَمۡتُمۡۚ فَإِنۡ أَسۡلَمُواْ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡبَلَٰغُۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ ٢٠ ﴾ آل عمران 20.

ج: دل النص على المعنى العام للإسلام.

تعريفه: الاستسلام والخضوع لله في كل أوامره ونواهيه.

2-كيف تفسر اتفاق الرسالات السماوية السابقة مع الإسلام؟

ج: تتفق الرّسالات السماوية السّابقة مع الإسلام من حيث المصدر والغاية ودونك بيان كل منهما:

- مصدرها رباني، لأنها من عند الله. - الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة.

- تصحيح العقائد الباطلة وتقويم الفكر المنحرف. - صيانة الكليات الخمس والحفاظ عليها.

- الدعوة إلى مكارم الأخلاق.

3- قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿91﴾ ﴾ [المؤمنون : 91]

أ - أبرز مستوى الانحراف الذي وقعت فيه الرسالة المذكورة في الآية.

ج: الانحراف الذي وقعت فيه الرسالة المذكورة في الآية كان على مستوى العقيدة.

ب - بيّن نوع الرسالة المذكورة في الآية أعلاه مع بيان العقيدة الموجودة فيها.

ج: - نوع الرسالة المذكورة في الآية أعلاه: اليهودية، وتقبل: النصرانية.

- العقيدة الموجودة في الآية: اعتقاد طائفة منهم أن عزيرا ابن الله (اعتقادهم في الإله)./ اعتقاد النصارى أن عيسى ابن الله (عقيدة التثليث).

4 - قارن بين اليهودية والنصرانية والإسلام؟

ج: المقارنة بين اليهودية والنصرانية والإسلام:

	اليهودية	النصرانية	الإسلام.
أوجه التشابه	- صيانة الكليات الخمس. - الدعوة إلى مكارم الأخلاق..		
أوجه الاختلاف	في الرسول المرسل إليهم: موسى عليه السلام في المصدر: يعتمدون على الكتاب المقدس وعلى التلموذ	- عيسى عليه السلام. - يعتمدون على الكتاب المقدس (العهد القديم + الجديد) والتقليد الكنسي	- محمد صلى الله عليه وسلّم. - القرآن الكريم والسنة النبوية.

5- وضّح علاقة الإسلام بالرسالة المذكورة في الآية.

- قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿183﴾ ﴾ البقرة: 183. ج: مصدقة للرسالات السابقة في الأصول والمبادئ العامة.

6- أشار السند إلى خاصية من خصائص الرّسالة الخاتمة استنبطها: قال صلى الله عليه وسلم: "ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به" ج: عامة تخاطب جميع الناس.

تطبيقات الوحدة 04: العقل في القرآن الكريم.

1- هل أعطى الإسلام للعقل الحرية المطلقة في التفكير؟ وضح إجابتك.

ج: لا لم يعطي الإسلام للعقل الحرية المطلقة في التفكير وإنّما حدّه بحدودٍ ومجالات فهناك مجالات يجوز للعقل التفكير فيها كالتدبر في الكون والأمور التجريبية والاجتهاد في مسائل الشرع التي لا نص فيها؛ وهناك مجالات لا يجوز للعقل التفكير فيها كاستعماله في الغيبيات والعقائد والأمور التعبدية المحضة.

2-ما العلاقة بين التكليف والعقل؟

ج: العلاقة بين التكليف والعقل تتمثل في أن العقل شرط وأساس للتكليف فبوجود العقل يوجد التكليف وبانعدامه ينعدم.

3-ما وظيفة العقل في الشريعة الإسلامية؟

ج: وظيفة العقل في الشريعة الإسلامية تتلخص في الآتي:

- غربلة ومحاكمة الموروثات والأفكار بردها إلى الشرع من حيث القبول والرد.
- العقل يعمل على تنقية المنظومة الفكرية لدينا من الفكر الدخيل الوافد من الغرب كالإلحاد والاستشراق.
- البعد عن التقليد الأعمى واتباع الظن.
- التمييز بين الحق والباطل والخير والشر.

4-بيّن حدود استعمال العقل من خلال السند التالي مع بيان موضع الشاهد:

- قال الإمام الشاطبي –رحمه الله–: "والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام .. واختصاص الصيام بالنهار دون الليل .. واختصاص الحج بالأعمال المعلومة، وفي الأماكن المعروفة، وإلى مسجد مخصوص، إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه.."

ج: الحد: لا يستعمل في الأمور التعبدية المحضة كهيئة الصلاة واختصاص الصيام بالنهار..،

موضع الشّاهد: إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه.."

5- أثبتت بعض الدراسات الغربية أن لحم الخنزير يمكن الاستفادة منه، لما فيه من بعض الهرمونات المفيدة وإزالة مشكلة "اليرقات"" التي قد تشكل خطرا على صحة الإنسان من خلال طبخة جيّدا.

- كيف تجيب عنه هذه الشبهة على ضوء ما درست؟

ج: تحريم لحم الخنزير من المسائل التي ثبت تحريمها بنص شرعي، لذا لا اجتهاد مع النص.

تطبيقات الوحدة 05: مقاصد الشريعة الإسلامية.

1- على أيّ أساس رتبت المقاصد ومتى يظهر أثر هذا الترتيب؟

ج: - رتبت المقاصد على أساس درجتها وأهميتها وقوتها.

- يظهر أثر هذا الترتيب عند تعارض المقاصد فيقدم أرجحها وأقواها.

2: ما الفرق بين المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية؟

ج: الفرق بين المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية:

المقاصد الضرورية.	المقاصد الحاجية.	المقاصد التحسينية.
تقوم عليها حياة الناس.	يحتاج إليها الناس من باب التوسعة ورفع الحرج.	يتم بها اكتمال وتجميل أحوال الناس وتصرفاتهم.
يؤدي انعدامها إلى الفساد والهلاك في الدنيا والآخرة	لا تتوقف الحياة بفقدانها وإنما تضيق وتعسر.	لا يؤدي فقدها إلى هلاك أو حرج.

3- فيم تتمثل الكليات الخمس؟

ج: حفظ الدّين، حفظ النّفس، حفظ العقل، حفظ النّسل، حفظ المال.

4- مسألة: نقلت امرأة على وجه السرعة إلى مركز العمليات بغرض توليدها، لكن لم يجدوا إلا طبيبا ليجري لها العملية، رفض الزوج في بداية الأمر إجراء العملية على يد الطبيب لعلمه بأن كشف عورة المرأة أمام الطبيب حرام، ثم بعد ذلك استسلم للأمر الواقع وأجرى الطبيب العملية وتمت بنجاح.

أ- ما أقسام المقاصد الشرعية التي تعارضت في هذه الحالة.

ج: أقسام المقاصد الشرعية التي تعارضت في هذه الحالة: المقاصد الضرورية (حفظ النفس)، المقاصد التحسينية (كشف العورة).

ب- ما المقصد الذي حافظ عليه الزوج؟ علل إجابتك.

ج: حافظ الزوج على المقصد الضروري (حفظ النفس) لأنه أقوى وأرجح من المقصد التحسيني (كشف العورة) ومقدم عليه حال تعارضهما.

تطبيقات الوحدة 06: منهج الإسلام في محاربة الانحراف والجريمة

س1: يعتبر الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال أو تكوين عصابات جرائم عالجها الشرع؛ حددها ثم بيّن نوع عقوبة ثلاثة منها.

ج: – الجرائم هي: القتل، الزنى، والقذف، السّرقة، الحرابة.

– نوع عقوبة القتل: القصاص، نوع عقوبة الزّنى: الحدود، نوع عقوبة القذف: الحدود.

س2: من العقوبات الشرعية: القصاص والدية؛ كيف يحكم بهما القاضي حال الاعتداء على النفس؟

ج: يحكم القاضي بالقصاص في حال القتل العمد العدوان، أو جرح عضو أو قطعه، ويحكم بالدية في بعض الحالات كالقتل الخطأ أو العفو عن الجاني في القتل العمد.

س3: استنبط من النصوص التالية المنهج المعتمد مبيّنا نوعه

– قال رسول الله صلى عليه وسلم ((أكمَلُ المؤمنينَ إيمانًا أحسَنُهم خلُقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائِهم))؛ رواه الترمذي.

ج: الحث على العبادات ومكارم الأخلاق، نوعه: منهج وقائي.

– عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن –أو تملأ– ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها (رواه مسلم). ج: الحث على العبادات ومكارم الأخلاق، نوعه: منهج وقائي.

– عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: "حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه"، ج: التعزير: منهج علاجي (عقابي).

س 4: ما علاقة تحريم الجرائم بالمقاصد؟

ج: حرّمت الجرائم لحفظ الضروريات الخمس (الكليات)

س5: ما أسباب الانحراف والجريمة؟

ج: أسباب الانحراف والجريمة:

– ضعف الوازع الديني. – البيئة الفاسدة. – الابتعاد عن الله. – ضعف الوازع الأخلاقي. – تعاطي المسكرات.

س6: ما الفرق بين الحد والقصاص والتعزير؟

ج: الفرق بين الحد والقصاص والتعزير:

الحد.	القصاص.	التعزير.
عقوبة مقدرة شرعا.	عقوبة مقدرة شرعا.	عقوبة غير مقدرة شرعا.
لا يجوز فيه العفو إذا بلغ القاضي.	يجوز فيه العفو وطلب الدية.	يجوز فيه العفو ولو بلغ القاضي.

لا تجوز فيه المماثلة بين الجريمة والعقوبة.	يكون بالمماثلة.	فيه ما يمكن المماثلة فيه وفيه ما لا يمكن.
حق لله تعالى.	حق للعبد.	حق لله وللعبد.

س 7: لماذا يعتبر التعزير أوسع العقوبات؟

ج: يعتبر التعزير من أوسع العقوبات لأن جرائمه غير منصوص على عقوبتها بخلاف جرائم الحدود والقصاص؛ ثم إن جرائم كل من الحدود والقصاص محدودة وجرائم التعزير غير محدودة.

س8: بيّن الإطار الزماني لكل من المنهج الوقائي والعلاجي الذي اتخذته الشريعة لمحاربة الانحراف والجريمة.

ج: المنهج الوقائي: يستعمل قبل وقوع الجريمة، أما العلاجي فيستعمل بعد وقوع الجريمة.

س 9: اربط المنهج الوقائي بآثار العقيدة الإسلامية.

آثار العقيدة الإسلامية على الفرد	المنهج الوقائي
تعرف الإنسان على ذاته ومصيره الطمأنينة والاستقرار النفسي	تقوية الإيمان والوازع الديني
الاستقامة والبعد عن الانحراف والجريمة	الحث على العبادات ومكارم الأخلاق

تطبيقات الوحدة 07: المساواة أمام احكام الشريعة في العقوبات.

1- ما الفرق بين العدل والمساواة؟

ج: العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه؛ أما المساواة فهي التساوي في الأخذ.

2- ما الفرق بين الشفاعة المحمودة والشفاعة المذمومة؟

ج: الفرق بين الشفاعة المحمودة والشفاعة المذمومة:

الشفاعة المحمودة	الشفاعة المذمومة
جائزة.	محرّمة.
هي التوسط لجلب منفعة أو دفع مضرة.	التوسط لإسقاط حد من حدود الله.

3- ما نوع العقوبة المذكورة في حديث المخزومية؟

ج: نوع العقوبة المذكورة في حديث المخزومية: الحد.

4- ما المبدأ الذي قرره حديث المخزومية وما الأمر الذي ألغاه؟

ج: المبدأ الذي أقره الحديث هو المساواة، والأمر الذي ألغاه هو الشفاعة في الحدود.

تطبيقات الوحدة 08: الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم.

1- ما العلاقة بين الصحة النفسية والصحة الجسمية؟

ج: العلاقة بين الصحة النفسية والصحة الجسمية:

هما كالوجهين لعملة واحدة، لكل منهما تأثير على الآخر إيجابا وسلبا، والصحة النفسية أصل للجسمية.

2- استخرج من النصين التاليين نوع الصحة ومظهر العناية بها:

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿190﴾ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿191﴾ ﴾ آل عمران: 191.

ج: - نوع الصحة المذكور في الآية هو: الصحة النفسية.

- مظهر العناية بها المذكور في الآية هو: تقوية الصلة بالله تعالى (الذكر والعبادات).

- قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿90﴾ ﴾ المائدة: 90.

- نوع الصحة المذكور في الآية هو: الصحة الجسمية.

- مظهر العناية بها المذكور في الآية هو: الالتزام بالسلوكيات الصحية (الوقاية).

3- اربط طرق الحفاظ على الصحة النفسية بما يقابلها من منهج وقائي لمكافحة الانحراف والجريمة.

ج: ربط طرق الحفاظ على الصحة النفسية بما يقابلها من منهج وقائي:

طرق حفظ الصحة النفسية	المنهج الوقائي
الفهم الصحيح للوجود والمصير	تقوية الإيمان والوازع الديني
تقوية الصلة بالله (الذكر والعبادات) - التزكية والأخلاق	الحث على العبادات ومكارم الأخلاق

تطبيقات الوحدة 09: من مصادر التشريع الإسلامي: الإجماع، القياس، المصلحة المرسلة:

الأسئلة غير المباشرة:

1- ما الفرق بين الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة؟

ج: الفرق بين الإجماع والقياس والمصلحة المرسلة:

الإجماع.	القياس.	المصلحة المرسلة.
يحصل باتفاق جميع العلماء.	يحصل بعالم واحد.	تحصل بعالم واحد أو بجماعة.
تثبت به الأحكام العملية والعقدية.	تثبت به الأحكام العملية.	تثبت بها أحكام المعاملات والقضايا العامة للبلاد.

2- ما شروط الإجماع؟

ج: شروط الإجماع:

- اتفاق جميع مجتهدي الأمة. - توافر عدد المجتهدين في عصر واحد زمن وقوع الحادثة.
- لابد أن يكون الاتفاق على حكم شرعي لا حسي أو عقلي. - أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

3- ما الفرق بين الإجماع الصريح والسكوتي؟

ج: الفرق بين الإجماع الصريح والسكوتي:

الإجماع الصريح.	الإجماع السكوتي.
أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح.	يكون بإظهار بعض العلماء رأيهم صراحة ويسكت الباقون ولا يعرف رأيهم إيجابا أو سلبا
حجة باتفاق العلماء.	مختلف في حجيته.

4- استخرج أركان القياس من المثالين التاليين:

* تحريم الاستئجار على الاستئجار قياسا على تحريم البيع على البيع والخطبة على الخطبة.
* تحريم حرق أموال اليتامى قياسا على تحريم أكل أموال اليتامى.

ج: استخراج أركان القياس من المثالين:

الأصل.	الفرع.	حكم الأصل.	العلة.
البيع على البيع والخطبة على الخطبة.	الاستئجار على الاستئجار.	التحريم	التعدي على حق الغير.
أكل أموال اليتامى	حرق أموال اليتامى	التحريم	الإتلاف.

5- ما علاقة دليل المصلحة المرسلة بمقاصد الشريعة.

ج: علاقة دليل المصلحة المرسلة بمقاصد الشريعة تكمن في كون المقاصد إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل وذلك بدفع المصار عنهم وجلب المنافع لهم.

6- هل يجوز تسوية الميراث بين الرجال والنساء كون المرأة أصبحت تعمل مثل الرجال وذلك بناء على المصلحة المرسلة؟

ج: لا يجوز التسوية بين الرجال والنساء وإن كان في هذا مصلحة إلا أن الشريعة لم تعتبرها وألغتها وبالتالي فهي محرمة شرعا لذا لا يجوز التسوية بينهما في الميراث الذي قسمه الله عز وجل على أساس العدل لا المساواة.

7- ما أقسام المصالح؟

ج: تنقسم المصالح إلى ثلاثة: مصلحة معتبرة، مصلحة مرسلة، مصلحة ملغاة.

8- هل يمكن استعمال القياس في كل أحكام الشريعة؟

ج: لا يمكن استعمال القياس في كل أحكام الشريعة وإنما يستعمل في الأحكام المعقولة المعنى فقط أما الأحكام التي ليست معقولة المعنى كالعبادات المحضة فهنا لا يجوز اعمال القياس.

تطبيقات الوحدة 10: القيم في القرآن:

الأسئلة غير المباشرة:

1- استخرج القيم الواردة في النصين التاليين ثم صنفها.

* قال عليه الصلاة والسلام: "**استوصوا بالنساء خيرا**" أخرجه مسلم.

* **قَالَ تَعَالَى:** ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41) ﴾ **النازعات: 40-41.**

ج: القيم الواردة في النصين التالين:

* قال عليه الصلاة والسلام: "**استوصوا بالنساء خيرا**" أخرجه مسلم.

المعاشرة بالمعروف، التصنيف: قيمة أسرية.

* **قَالَ تَعَالَى:** ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41) ﴾ **النازعات: 40-41.**

الحياء، التصنيف: قيمة فردية.

2- اشرح القيم التي استخرجتها ثم بين آثارها.

ج: 1/ شرح قيمة المعاشرة بالمعروف: هي المعاملة الحسنة بين الزوجين.

– آثارها: – نيل الحقوق وأداء الواجبات. – انتشار الأخلاق الحسنة.

– تحقق السعادة الأسرية. – تماسك الأسرة واستقرارها. – نشأة الأولاد نشأة سليمة.

2/ شرح قيمة الحياء: خلق محمود يبعث على فعل الحسن وترك القبيح.

–آثارها: – سبب لزيادة الإيمان. – اجتناب معصية الله. – ملازمة مكارم الأخلاق. – تقوية صلة العبد بربه.

تطبيقات الوحدة 11: الوقف في الإسلام.

– الأسئلة غير المباشرة:

س: ما الفرق بين الوقف والصدقة العادية والهبة والوصية؟

ج: 1– الفرق بين الوقف والصدقة العادية: الوقف هو صدقة جارية يدوم أجرها حتى بعد موت صاحبها أما الصدقة العادية فهي نفقة يؤجر عليها الإنسان ولكن لا يستمر أجرها بعد موته.

2– الفرق بين الوقف والهبة: الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة وبالتالي لا يستطيع الموقوف له أن يتصرف فيه كأن يبيعه أو يهبه بخلاف الهبة فبعد أن يتملكها الموهوب له جاز له التصرف بها من بيع ونحوه.

3– الفرق بين الوقف والوصية: الوقف يستطيع الواقف أن يقفه لورثته ولغير ورثته أما الوصية فلا تكون إلا لغير الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"

س: ما المقصد الشرعي من الوقف؟

ج: المقصد الشرعي الذي يحققه الوقف هو: التكافل الاجتماعي.

س: لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح في هذا الحديث؟

ج: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح في هذا الحديث لأن هذه الثلاث كلها أعمال يدوم أجرها بعد وفاة صاحبها.

س: استخرج من النص التالي مجالات الوقف:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا نَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ (صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.(أخرجه ابن ماجه).

ج: استخراج مجالات الوقف من النص السابق:

الإعداد المادي الاقتصادي.	الإعداد الفكري والمعرفي.	الإعداد البشري.
– بناء المساجد (مسجدا بناه). – نهرا أجراه.	– نشر العلم (علما نشره). – وقف المصاحف (مصحفا ورثه).	– التربية الصالحة (ولدا صالحا تركه).

– الصدقة الجارية (صدقة أخرجها من ماله بعد موته). – بناء بيت لعابري السبيل (بيتا لابن السبيل بناه).		

تطبيقات الوحدة 13: الرّبا وأحكامه.

الأسئلة غير المباشرة:

1–ما الأصناف الرّبوية المذكورة في الحديث؟ وهل يقتصر الرّبا عليها؟ وعلّل اجابتك.

ج: – الأصناف الربوية المذكورة في الحديث هي: الذهب والفضة والبر (القمح) والشعير والملح والتمر.

–لا؛ لا يقتصر الربا عليها وإنما يدخل بالقياس أصناف أخرى كالأوراق النقدية والعدس والأرز وغيرهم.

2–ما المصدر التشريعي المعتمد عليه في إضافة أصنا ف أخرى؟

ج: المصدر التشريعي المعتمد عليه في إضافة أصنا ف أخرى هو القياس.

3–ما الفرق بين ربا الديون وربا البيوع؟

ج :الفرق بينهما يكمن في ما يلي:

–ربا الديون عام يشمل كل الأصناف والأموال أما ربا البيوع يشمل الأصناف المذكورة في الحديث وما قيس عليها.

–ربا الديون يكون في الدين أما ربا البيوع فهو خاص بالبيع.

–ربا الديون ثبت تحريمه بالكتاب وأكدت السنة على تحريمه أما ربا البيوع ثبت تحريمه بالسنة النبوية فقط.

4–ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟

ج :الفرق بينهما يكمن في ما يلي:

–ربا الفصل يكون في حالة زيادة المال الربوي عن جنسه أما ربا النسيئة يكون في حالة تأخير دفع المال الربوي.

–ربا الفضل يجب أن يكون نفس الجنس حتى يحصل الربا أما ربا النسيئة لا يشترط اتحاد الجنس بل اتحاد العلة حتى يكون ربا.

–العلة في ربا الفضل في الأصناف الأربعة هي الاقتيات والادخار أما العلة في ربا النسيئة في الأصناف الأربعة هي المطعومية.

5–بيّن نوع الرّبا في المعاملات التالية مع التعليل:

–اقترضت فاطمة من مريم 10كغ من القمح على أن ترده لها بعد شهر :جائزة لأنها لم تشترط الزيادة نظير التأخير.

–مبادلة 10كلغ من الفراولة ب 20كلغ من الفراولة أقل جودة يدا بيد :جائزة لأن الفراولة ليست مما يدخر.

-بادلت امرأة خاتم ذهب وزنه 2 غ لكنه مستعمل بخاتم آخر من ذهب وزنه 1 غ ولكنه جديد يدا بيد :ربا الفضل لاتحاد الجنس مع وجود زيادة في أحد البدلين.

-مبادلة كتاب بكتابين حالا :جائزة لأن الكتاب ليس من الأموال الربوية.

6- ما المقصد الشرعي من تحريم الّربا؟

ج: المقصد الشرعي من تحريم الّربا هو حفظ المال.

7-ما نوع عقوبة الّربا؟

ج: نوع عقوبة الّربا هو: التعزير.

تطبيقات الوحدة 14:من المعاملات المالية الجائزة.

الأسئلة غير المباشرة:

1-حدد نوع المعاملات التالية:

-اشترى شخص سيارة على أن يسدد في كل شهر جزءا من المبلغ :بيع التقسيط.

-مبادلة 40.000دج ب 150أورو حالا :بيع الصرف.

-اشترى كمال سيارة ب 200مليون سنتيم لكن لم تعجبه السيارة فأراد أن يبيعها فذهب بها إلى السوق وقال لأحد من أراد شرائها اشتريتها بمبلغ قدره 200مليون سنتيم فما رأيك أن تزيدني 15مليونا وهي لك :بيع المرابحة.

2-ما الفرق بين الّربا وبيع الصرف؟

ج: الّربا هو التأخير في تسليم أحد البدلين سواء اتحد جنسهما أم اختلف أو الزيادة في أحد البدلين المتحدي الجنس أما بيع الصرف فيخلو من ذلك إلا إذا اختل شرط التقابض والتماثل أفضى ذلك إلى الّربا.

3-هل يعتبر بيع التقسيط كربا النسيئة؟ علّل اجابتك.

ج: لا يعتبر بيع التقسيط كربا النسيئة إلا إذا كان العوضان مما يجري فيه ربا النسيئة كبيع الذهب بالتقسيط ونحوه.